

TERMO DE ISENÇÃO DE REGRESSO (DDR)

Fica entendido e acordado que, por este termo a **Tokio Marine Seguradora S/A** renúncia ao direito de ação direta ou via de regresso contra o transportador **ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA – CNPJ 01.137.526/0001-80**, matriz e/ou suas filiais e/ou seus prepostos, não obstante a cláusula XXI – Sub-Rogação de Direitos das condições gerais do seguro por perdas ou danos causados aos bens e/ou mercadorias pertencentes exclusivamente ao **INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA CNPJ 82.901.000/0001-27 (matriz e/ou suas filiais)**, emitida através da apólice **220 12444** durante os percursos terrestres em viagens nacionais, percursos terrestres complementares e preliminares às viagens internacionais, **a partir das 24 horas do dia 15 de agosto de 2023 até as 24 horas do dia 31 de janeiro de 2024**, para prejuízos indenizáveis de até **R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais)**, por veículo e/ou evento e/ou acúmulo, **EXCETO se estes forem decorrentes de:**

- a. Riscos constantes das condições gerais do seguro de RCTR-C;
- b. Dolo, negligência, culpa grave ou má fé do Transportador e/ou seus sócios/diretores ou gerentes;
- c. Inobservância às leis de trânsito e/ou que disciplinam o transporte rodoviário de carga;
- d. Má conservação de lonas ou similares e/ou do veículo transportador;
- e. Entrega do objeto transportado e/ou mercadorias em outro local ou para pessoas diferentes das especificadas nas notas fiscais emitidas pelo embarcador e/ou contratante do frete;
- f. Não cumprimento das regras, normas e procedimentos de gerenciamento de risco;

DECLARAÇÕES ADICIONAIS

A TRANSPORTADORA declara ter recebido todas as informações e orientações necessárias que a permitiu exercer sua livre escolha na tomada de decisão sobre os termos desta DDR, incluindo as implicações de direitos, deveres e responsabilidades contidas neste instrumento. Ao aceitar os termos desta DDR, a TRANSPORTADORA declara inexistir dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa e, portanto, sem qualquer vício de consentimento.

A presente DDR foi emitida a pedido da TRANSPORTADORA em comum acordo com o SEGURADO, contratante da apólice.

A TRANSPORTADORA autoriza que a presente DDR seja emitida com as regras de Gerenciamento de Risco constantes na apólice contratada pelo SEGURADO e abaixo especificadas, concordando em cumpri-las, considerando ainda as particularidades dos objetos e/ou bens e/ou mercadorias e/ou matérias primas a serem transportadas, as quais possam necessitar de adoção de medidas mitigadoras de riscos amparados pelo seguro do embarcador.

A TRANSPORTADORA não está obrigada a aceitar os termos desta DDR. Todavia, o exercício do direito de **não aceitar** implica automaticamente nas seguintes consequências:

1. Sub-rogação em todos os direitos e ações do SEGURADO contra a TRANSPORTADOR e/ou aqueles que, por ato, fato ou omissão, tenham causado prejuízos ao segurado ou para eles concorrido até o valor da indenização paga pela TOKIO MARINE;
2. O SEGURADO e a TRANSPORTADORA reconhecem que a presente DDR não será válida e não produzirá quaisquer efeitos, operando-se de pleno direito em favor da TOKIO MARINE a sub-rogação de direitos, nas seguintes situações:

2.1 Caso a TOKIO MARINE não receba o DDR e PGR (caso houver) assinados por quem tem poderes para tal em nome da TRANSPORTADORA em até 15 (quinze) dias, a contar do seu recebimento;

2.2) Por ocasião do término de vigência das apólices;

2.3) Caso ocorra a rescisão e/ou cancelamento das apólices, independentemente do motivo.

GERENCIAMENTO DE RISCO

1 - Cadastro e Consulta de Motoristas

Todos os **veículos**, motoristas e ajudantes deverão ser cadastrados por empresa de **gerenciamento de risco referenciada pela área de Prevenção de Perdas da Tokio Marine**, cujos custos correrão por conta do segurado e seus transportadores, devendo-se observar os seguintes critérios:

- a) Motoristas e ajudantes registrados (funcionários) pelo segurado ou transportadora - Liberação anual
- b) Motoristas e ajudantes agregados (*) - Liberação semestral
- c) Motoristas avulsos/autônomos - Liberação antes de cada viagem

Notas:

- ✓ Motorista agregado é aquele que possui contrato de prestação de serviço exclusivo com o segurado ou transportadora, ou que tenha realizado no mínimo 12 (doze) viagens no período de 01 (um) ano;
- ✓ Eventuais pendências financeiras identificadas nas consultas, exclusivamente relacionadas ao não pagamento de despesas essenciais a sobrevivência do motorista e de sua família, não deverão ser consideradas como impeditivo ao transporte da carga, com exceção daquelas relacionadas ao descumprimento de determinações judiciais e outras que sugiram a fraude contra credores ou quaisquer condutas ilícitas pelo motorista;
- ✓ Em caso de sinistro, o segurado é obrigado a comprovar o vínculo de serviços prestados pelo motorista agregado, em forma de contrato ou demonstrativo de 12 viagens realizadas no período do último ano;
- ✓ Caso o veículo transportador não seja de propriedade do motorista, deverá ser feita a consulta também do proprietário do veículo;
- ✓ Estará isento da consulta o veículo transportador de propriedade do próprio Segurado (Pessoa Jurídica).
- ✓ Se for verificado que na data do embarque o conjunto motorista/veículo/proprietário/ajudante estava em situação irregular no cadastro, o segurado perderá o direito à indenização;
- ✓ A ausência de consulta ao cadastro do conjunto motorista/veículo/proprietário/ajudante bem como a ausência da comprovação de motorista agregado antes do embarque, também acarretará ao segurado a perda do direito à indenização. Contudo, após o sinistro, caso seja comprovado pelo segurado que o conjunto se encontrava em situação regular, a indenização poderá ser atendida com a participação do segurado em 25% dos prejuízos, além da franquia contratual prevista na apólice.
- ✓ O descumprimento dos procedimentos acima descritos por parte do segurado ou dos transportadores ou por qualquer outro prestador subcontratado não exime o segurado de sua obrigação, permanecendo aplicáveis as penalidades descritas, **salvo definição em contrário no item 7 "Penalidades Aplicadas ao Não Cumprimento do Gerenciamento de Risco Obrigatório", descrito no tópico GERENCIAMENTO DE RISCO - OBRIGATÓRIO.**

2 - Limites de Embarque

2.1 - Para todos os embarques/viagens com valores superiores a R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), os veículos transportadores deverão ser rastreados e monitorados, durante todo o percurso, com posicionamento a cada intervalo de no máximo **10 (dez)** minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de **20 (vinte)** minutos para as demais regiões **E/OU** utilização de escolta armada de empresa legalmente constituída e autorizada pelos órgãos e autoridades competentes, utilizando-se de viaturas equipadas com sistema de rastreamento e comunicação por satélite, também com sinal disponibilizado para a gerenciadora, e posicionamento com intervalos de no máximo a cada **10 (dez)** minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de **20 (vinte)** minutos para as demais regiões.

2.2 - Para todos os embarques/viagens com valores superiores a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), os veículos transportadores deverão ser rastreados e monitorados, durante todo o percurso, com posicionamento a cada intervalo de no máximo **10 (dez)** minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de **20 (vinte)** minutos para as demais regiões **E** utilização de escolta armada de empresa legalmente constituída e autorizada pelos órgãos e autoridades competentes, utilizando-se de viaturas equipadas com sistema de rastreamento e comunicação por satélite, também com sinal disponibilizado para a gerenciadora, e posicionamento com intervalos de no máximo a cada **10 (dez)** minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de **20 (vinte)** minutos para as demais regiões. **A escolta armada poderá ser substituída por um rastreador móvel rádio frequência "isca" camuflada no produto ou imantada no veículo/container, com sinal liberado para a Gerenciadora de Risco.**

2.3 – Para todos os embarques/viagens com valores superiores a R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) até R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), os veículos transportadores deverão ser rastreados e monitorados, durante todo o percurso, com posicionamento a cada intervalo de no máximo **10 (dez)** minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de **20 (vinte)** minutos para as demais regiões **E utilização de escolta armada** de empresa legalmente constituída e autorizada pelos órgãos e autoridades competentes, utilizando-se de viaturas equipadas com sistema de rastreamento e comunicação por satélite, também com sinal disponibilizado para a gerenciadora, e posicionamento com intervalos de no máximo a cada **10 (dez)** minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de **20 (vinte)** minutos para as demais regiões **E utilização de um rastreador móvel rádio frequência “isca”** camuflada no produto ou imantada no veículo/container, com sinal liberado para a Gerenciadora de Risco.

3 – Equipamentos de Rastreamento de uso Obrigatório.

Relação dos equipamentos (rastreadores) referenciados por esta Seguradora:

Comunicação Satelital ou Híbrida	Comunicação Celular (GPRS – GSM)
Autotrac Híbrido, Prime (OBC IV, VI)	Autotrac Celular
OnixSmart Híbrido / OnixSmart Híbrido II + LORA (RF)*	Onix Smart e Smart2 GPRS
Omniturbo Híbrido (RI4484)	Omnidual (RI 4454)
Sascarga AVD Sat , Full Sat e SASSMDT Sat	Sascarga Full , AVD e SASSMDT
Controlloc Híbrido	Controlloc GPRS
Positron Dual Sat	Positron Dual
Sighra Híbrido	Sighra GPRS
Omniwebsat (RI 0482)	Omniweb (RI 0452)
Cielocel híbrido GS 10 e superiores	Cielocel GPRS GS 10
STi Híbrido	STi Sat carga
Autosat Full Sat	Autosat Full

*Comunicação Lora (RF) opcional

Nota: Fica liberado o equipamento Positron na modalidade Fixa RF exclusivamente para a transportadora Alves & Andrade Transportes Ltda.

3.1 Equipamento de Rastreamento Secundários (Isclas)

ISCA	Fixo ou Móvel	Comunicação
Cargotrack	Móvel	RF - GPRS
Positron	Móvel	RF - GPRS
CEABS	Móvel	RF - GPRS
GoldenSat	Móvel	RF - GPRS/Lora
Tracker	Fixo /Móvel	RF - GPRS
X-Global	Móvel	RF - GPRS
Rastro	Móvel	RF - GPRS
Ominicarga	Móvel	RF - GPRS
EasyLoc	Móvel	RF - GPRS
Goal Tag	Móvel	RF

4 - Tecnologia Obrigatória (Viagens e Operações).

Para todas as viagens/operações de transporte, a tecnologia aplicada deverá obedecer aos seguintes critérios:

Região de Circulação	Operação	Tecnologia Aplicada
SP e RJ	Área Metropolitana (IBGE)	Híbrida ou GPRS-GSM
	Demais Regiões	Satelital ou Híbrida
Demais Regiões	Interestadual	Satelital ou Híbrida
	Intermunicipal	Satelital ou Híbrida
	Municipal	Híbrida ou GPRS-GSM

5 - Sensores e Atuadores Obrigatórios para Utilização.

Itens de segurança obrigatórios para equipamentos de rastreamento e monitoramento:

Sensores	Atuadores	Acessórios
Portas Cabine e Carona	Botão de Pânico	Teclado alfanumérico de Bordo
Baú Traseiro e Lateral (se disponível)	Sirene	
Desengate de Carreta (se articulado)	Trava Baú *	
Violação de Painel	Bloqueio mecânico ou eletrônico	

* em caso de veículo “SIDER” fica dispensado o uso deste sensor e atuador.

6 - Gerenciadoras de Risco

Empresas referenciadas na Tokio Marine Seguradora para serviços de rastreamento e cadastro/consulta

ABM ²	Elite GR ²	Interage ¹	Mundial Risk ³	Raster ³	Stratum ³
Angellira ³	Frog GR ²	J&C ³	Multisat ³	Rister ¹	Tecnorisk ³
Atlas ²	Gertran ³	Jcunha ¹	NGO ¹	Rodobens ³	Transsat ³
Brasil Risk ³	Global 5 ³	Komando ²	No Risk ²	Rondon ²	Ultraset ¹
Buonny ³	Golden Service ³	Krona maxx ³	Nox ³	S3GR ²	Upper ¹
CCI ¹	GR Global ²	Lideransat ¹	Opentech ³	Sensitech ³	VettaGR ²
ControlRisc ³	GRParceria ¹	Monytor ²	Pamcary/Telerisco*	Servis ³	Villagro ²
Defender ¹	Guep Technology*	Monisat ³	Protege ²	Skymark ³	VR ²

* Gerenciadora autorizada somente para cadastro de motoristas.

¹ Gerenciadoras autorizadas para valores até R\$ 500.000,00.

² Gerenciadoras autorizadas para valores até R\$ 1.000.000,00.

³ Gerenciadoras autorizadas para valores acima de R\$ 1.000.000,00.

Nota:

Todas as despesas e custos relativos aos procedimentos e medidas de gerenciamento acima descritas correrão na íntegra pelo segurado e/ou seus transportadores



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

TraD – 2882/2023

DECLARAÇÃO DA TRANSPORTADORA

- ☐ **Não aceito** os termos da DDR
☐ **Aceito integralmente os** termos desta DDR

A presente isenção de sub-rogação não desobriga o transportador do cumprimento de qualquer obrigação legal prevista em legislação, norma, portaria ou outros dispositivos estabelecidos pelos órgãos competentes, sobretudo, porém não limitados aos seguros de caráter obrigatório.

Sendo estas as condições para que prevaleça o presente termo, assinam o segurado **INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA**, o transportador **ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA** e a **TOKIO MARINE SEGURADORA S/A**, por meio de seus representantes legais, a fim de que este instrumento gere os seus efeitos jurídicos e legais.

São Paulo, 15 de agosto de 2023.

Tokio Marine Seguradora S.A
Rosevaldo Alves da Silva
Departamento de Transportes

Aldo Rafael Feijo Evangelista

**INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE
TELECOMUNICACAO ELETRONICA
BRASILEIRA**

Ciente e de acordo:

ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

Data: 18/08/2023

Claudia Sass

TESTEMUNHAS:

THUANNY COELHO

Greisson Ribeiro

THUANNY COELHO

Greisson Ribeiro

CPF: 09961498992

CPF: 34947340894